



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 8 de Julio de 2021

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Vallejos, Julio César c/ Hospital Interzonal Dr. José Penna y otros s/ daños y perjuicios", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1º) Que, contra el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que desestimó el recurso de queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley en razón de la insuficiencia del valor del agravio, los actores dedujeron recurso extraordinario, que fue desestimado por extemporáneo.

2º) Que, para así decidir, el tribunal sostuvo que en el ámbito provincial y en el marco de la pandemia declarada se dispuso asueto con suspensión de plazos procesales desde el día 16 de marzo de 2020 reanudándose los términos -para la realización de presentaciones electrónicas- a partir del 6 de mayo de 2020, por lo que, dada la fecha de notificación de la resolución atacada (cédula del 13 de marzo de 2020), la constancia de presentación del escrito electrónico de interposición de la vía extraordinaria federal (13 de agosto de 2020) y no habiéndose invocado la existencia de incompatibilidades con las restricciones vigentes en razón de la emergencia sanitaria, el remedio intentado resultaba extemporáneo.

3°) Que, ante esa resolución denegatoria, los recurrentes dedujeron la presente queja.

4°) Que, en el caso, el recurso extraordinario fue presentado cuando el plazo de diez días previsto para su interposición -por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- había vencido, toda vez que con arreglo a la clásica jurisprudencia de esta Corte dicho término se computa teniendo en cuenta los días hábiles para actuar ante el tribunal apelado en cuyo estrado debe cumplirse con la actuación de que se trata (Fallos: 212:85; 227:68; 254:305).

Esta regla es de inequívoca aplicación en el *sub lite* y se concilia armónicamente con el tradicional principio de que el régimen procesal del recurso extraordinario es regulado exclusivamente por las normas rituales nacionales que se han dictado para organizarlo (conf. Fallos: 334:896 y causa CSJ 270/2009 (45-B)/CS1 "Bracamonte de Albisetti, Julia y otro s/ solicitan formación de pequeño concurso de acreedores", resolución del 3 de agosto de 2010; pues dicha reglamentación no alcanza a la condición de los días correspondientes a los plazos que, como en el caso, corren ante jueces de los tribunales locales que, por elementales razones que hacen a los poderes no delegados por los Estados provinciales, no están alcanzados por las disposiciones de esta Corte Federal en materia de superintendencia (Fallos: 208:15, artículo 30 de la ley 24.937; artículo 5° de la ley 25.488; artículo 152 del Código Procesal



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Civil y Comercial de la Nación; Reglamento para la Justicia Nacional, artículo 2º; Fallos: 334:896).

Por ello, se desestima la queja. Notifíquese y oportunamente archívese.

Firmado Digitalmente por ROSENKRANTZ Carlos Fernando

Firmado Digitalmente por HIGHTON Elena Ines

Firmado Digitalmente por MAQUEDA Juan Carlos

Firmado Digitalmente por LORENZETTI Ricardo Luis

Firmado Digitalmente por ROSATTI Horacio Daniel

Recurso de queja interpuesto por **Julio César Vallejos y Angélica Olivo**, con el patrocinio letrado del **Dr. Ezequiel Zalba**.

Tribunal de origen: **Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires**.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: **Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala II; Juzgado en lo Civil y Comercial n° 1, ambos del Departamento Judicial de Bahía Blanca**.